

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CHIARAVALLE E DI SQUILLACE
PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DEL COMUNE DI CHIARAVALLE**

Premesso:

- Che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
 - Che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
 - Che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Squillace, Responsabile del Settore Finanziario, rag. Vincenzo Iozzo;
- Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto:

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Squillace n. _____ del _____ e la deliberazione n. _____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali è stata approvata la presente convenzione per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Chiaravalle, rag. Vincenzo Iozzo;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

TRA

il Comune di Chiaravalle, con sede in _____, C.F. _____ rappresentato dal _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

ED

il Comune di Squillace, con sede in via Pepe n. 1, C.F. _____ rappresentato dal _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

➤ La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del dipendente del Comune di Chiaravalle, rag. Vincenzo Iozzo (C.F. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ a _____ in Via _____) inquadrato nella categoria giuridica D pos. econ. D4, titolare di posizione organizzativa, per una parte del tempo di lavoro, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali.

➤ La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del Comune di Squillace di coprire il posto di responsabile del settore Finanziario.

Art. 2 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente, rag. Vincenzo Iozzo sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Squillace;

I Comuni di Chiaravalle e di Squillace organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Chiaravalle, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Squillace.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Chiaravalle, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Squillace le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 3 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell'ambito del piano annuale della formazione del personale in servizio, da predisporre per il dipendente in convenzione anche acquisendo le esigenze formative rilevate presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 4 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal Comune di Chiaravalle e dal Comune di Squillace sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 12 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Squillace, ente utilizzatore.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Chiaravalle in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, a scadenza mensile, della quota parte a carico del Comune di Squillace. Nel caso del mancato rimborso, anche di una sola mensilità, il Comune di Chiaravalle può recedere la convenzione.

Art. 5 - Riparto delle spese

1. Tutte le spese relative al personale distaccato ad eccezione degli oneri di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono ripartite fra i due enti in proporzione al tempo di lavoro utilizzato dagli enti stessi.

2. Gli eventuali oneri previsti dall'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale carico dell'ente utilizzatore.

Art. 6 – Incarichi di posizione organizzativa

Il Responsabile del Settore Finanziario, rag. Vincenzo Iozzo, sarà incaricato delle responsabilità di posizione organizzativa nel Comune di Squillace, ente utilizzatore, secondo la disciplina dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004.

Il Comune di Squillace definirà il compenso per incarico di posizione organizzativa a suo totale carico

e la relativa retribuzione di risultato, corrispondente fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

Il compenso previsto per l'incarico di posizione organizzativa conferito dal Comune di Squillace, ente utilizzatore, si cumulerà con quella relativa all'incarico attribuito dall'Ente di appartenenza, Comune di Chiaravalle, cui verrà comunicato per opportuna conoscenza il relativo provvedimento, fermi restando i valori minimo e massimo della retribuzione di posizione in tal caso previsti dall'art. 14, comma 5, del CCNL 22.1.2004.

Art. 7 – Compensi accessori cumulabili con l'indennità di posizione organizzativa

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, sono cumulabili con l'indennità di posizione organizzativa ed integrano forme di trattamento economico accessorio.

Art. 8 – Modalità di verifica dell'efficacia della convenzione

I Comuni di Chiaravalle e di Squillace definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia della presente convenzione, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica con atti integrativi previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni di Chiaravalle e Squillace;

Art. 9 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione, decorrente dal 26.04.2021 ha validità sino al 30.06.2021.

Art. 10 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Squillace, li _____

Per IL COMUNE DI CHIARAVALLE _____

Per IL COMUNE DI SQUILLACE _____